شهبا بنك
SHAHBA BANK

Corporate Governance Guidelines

دليل حوكمة المصرف

Date: January 2026

Approved by Shahba Bank Board of Directors on February 5, 2026

مصادقة مجلس الإدارة
5 / 2 / 2026

الفهرس

التعريفات: 3

1- هدف الدليل 6

2- مجلس الإدارة 7

3- تركيبة المجلس 7

4- الاستقلالية والسرّية 8

5- انتخاب مجلس الإدارة 8

6- الواجبات والمسؤوليات 9

6. أ - حقوق أصحاب المصالح 9
6. ب - الإستراتيجية 10
6.ج – أنظمة الضبط والرقابة 10
6.د - إدارة المخاطر 10
6.هـ - الالتزام 11
6.و - المراجعة التنفيذية 12
6.ز- أداء مجلس الإدارة 13
6.ح - التواصل مع المساهمين 14
6.ط- اتخاذ القرارات الهامة 14

7- اجتماعات مجلس الإدارة 14

8- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة 15

9 - الأخلاقيات والقيم 16

9.أ - سياسات السلوك والشفافية 17
9.ب - ضوابط تقديم الخدمات 17
9.ج - تعارض المصالح 17

10- تدريب أعضاء مجلس الإدارة وتعليمهم المستمر 17

11- صلاحية الدليل 18

ملحق 20

ميثاق لجنة التدقيق 20
ميثاق لجنة الترشيحات والتعيين والتعويض والمكافأة والإعلام 24
ميثاق لجنة المخاطر 28
ميثاق لجنة الحوكمة 31

التعريفات:

- الحوكمة: عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الحوكمة بأنها مجموعة العلاقات ما بين إدارة المؤسسة، مجلس إدارتها، مساهميها والجهات الأخرى التي لها اهتمام بالمؤسسة(أصحاب المصالح) كما أنها تبين الآلية التي توضح من خلالها أهداف المؤسسة (المصرف) والوسائل لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقها، بالتالي فإن الحوكمة الجيدة هي التي توفر لكل من المجلس والإدارة التنفيذية الحوافز المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تصبَ في مصلحة المؤسسة، وتسهل إيجاد عملية مراقبة فاعلة، وبالتالي تساعد المؤسسة على استغلال مواردها بكفاءة.

- إدارة المخاطر: هي عملية منتظمة لتحديد وقياس المخاطر التي يواجهها العمل وتقييمها وفقاً لاحتمالات حدوثها والضرر الذي يمكن أن تحدثه، وتحديد العناصر التي يمكن للمصرف أن يتحملها أو يتجنبها أو يؤمن ضد حدوثها والضرر الذي يمكن أن تحدثه (أو أي مزيج من الأربعة) ، وتحديد المسؤولية عن معالجتها وضمان سير العمليات ورفع التقارير الدورية والفورية إلى الجهات المعنية بالمشاكل الملموسة.

- الأطراف ذوي العلاقة: تعتبر الأطراف ذوي العلاقة في الحالات التالية:

1. أعضاء في مجلس إدارة المصرف أو المؤسسة الأم أو أياً من المؤسسات التابعة أو الشقيقة أو الزميلة للمصرف، أو المدققين الخارجيين، أو مستشاري المصرف أو إدارته التنفيذية، أو أقارب المذكورين حتى الدرجة الرابعة.
2. أي شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر مصلحة مؤثرة في المصرف أو المؤسسة الأم أو أياً من المؤسسات التابعة أو الشقيقة أو الزميلة للمصرف، أقارب الشِخص الطبيعي حتى الدرجة الرابعة.
3. المؤسسات الأم والشقيقة والتابعة والزميلة للمصرف

- الإدارة التنفيذية: الرئيس التنفيذي (المدير العام) للمصرف ونوابه ومساعديه وكبار المديرين ونوابهم ومساعديهم ومديري الوحدات الرئيسية (ويطلق على أي من هؤلاء وصف المدير التنفيذي).

- المصلحة المؤثرة: تملك المساهم، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لا يقلَ عن 5% من رأس مال المصرف.

- التحكم(السيطرة): القدرة على التحكَم بالسياسات المالية والتشغيلية بهدف الحصول على منافع من أنشطة المصرف.

- التأثير الهام: القدرة على المشاركة في وضع السياسات المالية والتشغيلية بهدف الحصول على منافع من أنشطة المصرف.

- المؤسسة الأم: المؤسسة التي تتحكم بالمصرف.

- المؤسسة التابعة: المؤسسة التي يتحكم بها المصرف.

- المؤسسة الزميلة: المؤسسة/المصرف التي للمصرف/المؤسسة تأثير هام على سياساتها المالية والتشغيلية.

- المؤسسة الشقيقة: المؤسسة التابعة للمؤسسة الأم للمصرف.

- الإستراتيجية: هي تصميم ورسم سياسات طويلة الأجل لتحقيق غايات المصرف، وقد تتعلَق هذه السياسات بالمنتجات والخدمات أو بعمليات الاستحواذ مقابل النمو الطبيعي والأسواق والموارد الطبيعية، خاصة رأس المال والأفراد، وتعكس الإستراتيجية أولويات استخدام الموارد المحددة للمصرف، كما تحدد خطى المؤسسة نحو تحقيق غاياتها والوفاء بالتزاماتها.

- خطط العمل: هي مخططات أو برامج العمل لكافة أجزاء المؤسسة (وعلى مختلف مستوياتها) لوضع رسم تفصيلي للطريق الذي يتم اتخاذه لتحقيق إستراتيجيتها، وتتضمن الخطط كحد أدنى الأهداف والجداول الزمنية المحددة لتحقيقها، على أن تكون الأهداف محددة بصورة كمية.

- مراقبة الامتثال: التأكد من تقيد المصرف وسياساته الداخلية بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات والمعايير وقواعد السلوك والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية التي تحدد وتقّيم وتقدم النصح والإرشاد وتراقب وترفع التقارير إلى مجلس الإدارة حول مدى الامتثال بالمصرف.

- العضو: عضو مجلس الإدارة (سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري).

- العضو التنفيذي: عضو مجلس الإدارة المسند له دور تنفيذي في المصرف.

- العضو غير التنفيذي: عضو مجلس الإدارة الذي لا يتدخل بالإدارة اليومية للمصرف ولا يسند له أي دور تنفيذي.

- الأعضاء المستقلين: يعرف العضو المستقل على أنه العضو (سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري) الذي لا يربطه بالمصرف أي علاقة أخرى غيرعضويته في مجلس الإدارة، ويتضمن الحد الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها في العضو المستقل ما يلي:

1. ألا تربطه بأي مدير تنفيذي أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في المصرف أو في أي مؤسسة من مجموعته (أم . تابعة . شقيقة . زميلة) قرابة حتى الدرجة الرابعة.
2. ألا يكون هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة شريكاً للمدقق الخارجي للشركة خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.
3. ألا يتقاضى من المصرف أي مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضويته في المجلس، و/أو توزيعات الأرباح التي يتقاضها بصفته مساهماً.
4. ألا يكون قد عمل كمدير تنفيذي في المصرف أو في أي مؤسسة من مجموعته خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.
5. ألا يكون عضو مجلس إدارة أو شريك أو مساهم رئيسي (يملك مصلحة مؤثرة) في شركة يتعامل معها المصرف باستثناء التعاملات التي تنشأ بسبب الخدمات و/أو الأعمال المعتادة التي يقدمها المصرف لعملائه وعلى أن تحكمها ذات الشروط التي تخضع لها التعاملات المماثلة مع أي طرف آخر ودون أي شروط تفضيلية، وألا يكون عضو بمجلس إدارة في أي مؤسسة من مجموعتها (أم . تابعة . شقيقة . زميلة).
6. ألا تشكل مساهمته مصلحة مؤثرة في رأسمال المصرف أو في أي مؤسسة من مجموعتها أو أن يكون على علاقة بمساهم رئيسي آخر، ويقصد بهذه العلاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو الالتزام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل وفق توجيهات أو تعليمات المساهم الرئيسي.
7. ألا يتم انتخابه لأكثر من دورتين.

- تعارض المصالح: هو الحالة التي تتأثر فيها موضوعية واستقلالية قرار موظف (أوعضو مجلس الإدارة) بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصياً أو تهم أحد أقاربه، أو عندما يتأثر أداؤه باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار، على سبيل المثال: إساءة استخدام أصول المصرف أو إجراء تعاملات لأطراف ذوي علاقة، المسائل المرتبطة بالقوائم المالية وغير المالية، ترشيح أعضاء لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وغير ذلك.

- <u>ميثاق الأخلاقيات:</u> مجموعة المعايير والإجراءات الواجب الالتزام بها واتخاذها لتحديد السلوك المهني للعاملين في المصرف، ويجب أن يتضمن الميثاق الإشارة إلى احتمالات وجود تعارض مصالح.

- <u>الأحداث الجوهرية:</u> هي الأحداث غير المتكررة أو الطارئة التي قد تواجه المصرف، والتي تتطلب عادةً مناقشات سرية من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمصرف لدراسة الحدث قبل الاعلان عنه.

I. هدف الدليل

يلتزم مجلس إدارة شهبا بنك (المشار إليه فيما يلي بـ "المصرف") بتطبيق حوكمة الشركات وبدعم مبادئ هذه الحوكمة التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ولجنة بازل حول الإشراف المصرفي بما يتوافق وأحكام القوانين النافذة في سوريا ولا سيما دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية الصادر بقرار مجلس النقد والتسليف رقم489/م ن /ب 4 تاريخ 2009/04/01.

يحدد هذا الدليل بوضوح صلاحيات مجلس الإدارة، ومسؤولياته، ومبادئه، وتركيبته وعمله. كما يرتكز على المبادئ العامة التالية للحوكمة:

1. العدالة:

العدالة في معاملة كافة الجهات ذات العلاقة.

2. الشفافية:

الإفصاح عن معلومات وافية عن أنشطة البنك بشكل يمكن الجهات ذات العلاقة من تقييم وضعية البنك وأدائه المالي، مع الالتزام بمتطلبات الشفافية والإفصاح التي تستلزمها الجهات الرقابية وذلك من خلال الإستخدام الأمثل لوسائل الإعلام المناسبة لإبراز هذه الجوانب دون تعريض المصالح الإستراتيجية للبنك للخطر.

3. المسؤولية:

تقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية تجاه المساهمين إذ أنَ مجلس الإدارة وصي على حماية وتعزيز القيمة بالنسبة للمساهمين من جهة، وضمان تلبية البنك لالتزاماته ومسؤولياته تجاه كافة الجهات ذات العلاقة من جهة أخرى.

4. المساءلة:

إن مجلس الإدارة ومن خلال المسؤوليات والصلاحيات المخولة له يعتبر مسؤولاً أمام المساهمين، فيما تعتبر الإدارة التنفيذية للبنك ومن خلال المسؤوليات والصلاحيات المفوضة لها بشكل واضح مسؤولة أمام مجلس الإدارة إذ أن وجود نظام المساءلة ثنائي الاتجاه يؤدي إلى زيادة الكفاءة في الأداء.

5. الرقابة:

وذلك من خلال توفير نظام ضبط ورقابة داخلي فعال لتحقيق أهداف البنك، من حيث الإعداد الكافي للتقارير والامتثال للقوانين وحماية موجودات المصرف وموارده، وإدارة المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف.

6. المحيط الأخلاقي:

بحيث يتحمل البنك مسؤوليته أمام المجتمع والجهات الأخرى ذات العلاقة بخصوص المحافظة على المعايير الأخلاقية والسلوكية، ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية تحديد هذه المعايير في المستويات الإدارية المختلفة.

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة، من خلال الالتزام بالمسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا الميثاق، إتمام واجباتهم بنزاهة ومهنية، والالتزام بأحكام القوانين.

II. مجلس الإدارة

يستمد مجلس الإدارة سلطته من القوانين التي ترعى المؤسسات المصرفية والمالية في سورية. ويعتبر أعضاء المجلس مسؤولين أمام المصرف والهيئة العامة للمساهمين، عن ممارسة سلطته هذه وصلاحياته ومسؤولياته، بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن عمليات المصرف وسلامته المالية وعن قيام المجلس بالتأكد من تلبية متطلبات مجلس النقد والتسليف ومصالح المساهمين والمودعين بحيث يتم إدارة المصرف بشكل حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والنظام الأساسي للمصرف (حسب قانون الشركات رقم 29 لعام 2011) والسياسات الداخلية للمصرف.

* التفويض: بالإضافة إلى الصلاحيات الموكلة إلى المدير العام، والتي تتضمن إدارة الأعمال اليومية، يجوز للمجلس إضافة مهام أخرى تخضع لمثل هذه التفويضات والحدود. كما يجوز للمدير العام تفويض بعض من مهامه وصلاحياته إلى أعضاء من الفريق الإداري التنفيذي الأعلى، فيكونون بدورهم مسؤولين عن تفويض المهام للموظفين وإنشاء هيكلية إدارية تعزز حسن سير العمل والمساءلة.

* اللجوء إلى رأي طرف ثالث مهني/ مستقل: يحق للمجلس إجراء أي تحقيق يراه ضرورياً لإتمام مهامه واستخدام مستشارين أو خبراء قانونيين ومحاسبيين وغير ذلك، عندما يعتبر ذلك ضرورياً لأداء مهامه.

* اللجوء إلى الإدارة: يحق لأعضاء مجلس الإدارة اللجوء إلى أعضاء الإدارة التنفيذية على أن يتمَ ذلك عن طريق لجان المجلس أو الرئيس.

III. تركيبة المجلس

- يتولى إدارة شهبا بنك مجلس إدارة مؤلّف من 7 أعضاء على الأقل، يُنتخبون لأربع سنوات ويتمَ انتخابهم من الجمعية العمومية للمساهمين وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة والنظام الأساسي للمصرف وبعد تقديم عرض عن كل مرشح.
- على غالبية أعضاء المجلس أن يكونوا من الجنسية السورية، وأن يراعى التنوع في الخبرة العملية والمهنية والمهارات المتخصصة في المجالات المالية والاقتصادية والمهارات المتعلقة بعالم الأعمال بالإضافة إلى توفر معرفة بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة، ويشترط أن يكون لرئيس مجلس الإدارة خبرة كافية في المجال المصرفي أو التجاري أو في عضوية مجلس إدارة أحد المصارف.
- يجب أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين، بهدف ضمان الموضوعية والمساءلة في عملية اتخاذ القرار، والتخفيف من تعارض المصالح الذي يمكن أن ينشأ بين عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية وعملية الإدارة التشغيلية اليومية، وكذلك ضمان وجود نظم عمل ورقابة كافية لحماية مصالح المصرف.
- يجب الفصل بين كل من منصب رئيس المجلس (و/أو نائبه) ومنصب الرئيس التنفيذي، وعلى ألا تربط الرئيس (و/أو نائبه) والرئيس التنفيذي أي قرابة حتى الدرجة الرابعة، كما يشترط أن يكون رئيس المجلس ونائبه من الأعضاء غير التنفيذيين في المجلس.

IV. الاستقلالية والسرّية

- على كافة أعضاء مجلس الإدارة العمل والتفكير باستقلالية لدراسة المسائل المطروحة أمام المجلس.
- على أعضاء المجلس أن يكونوا مجردين من أي تأثير مهني أو سياسي أو أي علاقات أخرى قد تؤثر في استقلالية وموضوعية حكمهم على الأمور. ويُطلب من أعضاء مجلس الإدارة تقديم كافة المعلومات ذات الصلة تسهيلاً لتقييم الاستقلالية بشكل منتظم[1].
- يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس.
- لا يجوز لأي عضو في مجلس الإدارة، أن يكشف خلال عضويته في المجلس أو بعدها، عن أي معلومات تتعلق بإستراتيجية المصرف وعمله، كما لايجوز الإفصاح عن أي معلومات داخلية ومؤثرة على سعر السهم في السوق. كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة استعمال هذه المعلومات لمصلحتهم الخاصة على حساب حقوق أصحاب المصالح في المصرف.

V. انتخاب مجلس الإدارة

* يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة شهبا بنك من قبل الهيئة العامة للمساهمين لأربع سنوات قابلة للتجديد، كما يجوز انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا يتجاوز عدد الأعضاء من غير حملة الأسهم ثلث أعضاء المجلس.

* فور انتخابه، يعيّن مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة لكامل الولاية (أي أربع سنوات). يجوز إعادة انتخاب رئيس مجلس الإدارة نفسه من قبل مجلس الإدارة الجديد.

* ينتخب كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى مؤهلاته وعلمه و/أو خبرته المهنية ووفقا للشروط والمعايير المحددة من قبل لجنة الترشيحات بحيث يضمّ مجلس الإدارة أعضاء ذوي مهارات متنوّعة ومجموعة واسعة من الخبرات (لاسيما في النشاطات المصرفية و/أو تلك المتعلقة بمجالات الأعمال). على جميع الأعضاء المعيَّنين أن يتمتعوا بسجل مالي وأخلاقي وعدلي نظيف. يجب على العضو أن يكون على معرفة بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة وحقوق وواجبات مجلس الإدارة

* يُفترض بكل عضو أن يتوفر لديه الشروط المنصوص عنها في النظام الأساسي للمصرف ليكون أهلاً لعضوية المجلس.

* يتعيّن على كل من أعضاء المجلس أن يكون متفرغاً بالقدر الكافي لإتمام واجباته.

* يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا شخصيات معنوية ممثلة بشخص طبيعي أو أكثر يعيّنوا لهذه الغاية.

* في حال وفاة أو استقالة أيّ من أعضاء المجلس (أو أي سبب آخر) ، فللمجلس أن يعين عضواً في المركز الشاغر من الحائزين شروط العضوية على أن يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو انتخاب شخص آخر، ما لم ينص نظام المصرف على غير ذلك، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

* إن عدد الشركات الأخرى التي يجوز لعضو مجلس الإدارة الاشتراك بها أو ترؤسها تخضع لأحكام القوانين النافذة. كما أنه لا يحق لأي من أعضاء مجلس الإدارة أن يتولى إدارة مصرف آخر في سوريا أو عضوية مجلس إدارته، إلا في حال الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف وفقاً للمادة 103 من القانون رقم 23 لعام 2002 ويحق له أن يبقى عضواً في المجلس مهما بلغ من العمر.

1- التحديدات فيما يتعلق بـ "استقلالية" أعضاء مجلس الادارة تتفاوت بين مختلف الأنظمة القانونية وتنعكس في تبادل المتطلبات والمعايير الرقابية. والميزة الرئيسية للـ "استقلالية" هي القدرة على الحكم بشكل سليم بعد دراسة حكيمة لكافة المعلومات والآراء ذات الصلة بدون أي تأثير من قبل الإدارة أو مصالح خارجية. كما يجب ألا تربط أعضاء المجلس المستقلين بأي مدير تنفيذي أو مدقق خارجي قرابة مباشرة حتى الدرجة الرابعة

إلا أنه يجوز لعضو أو رئيس مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية أو رئاسة مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى لا تمارس أعمالاً مصرفية في سوريا وذلك وفق قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29لعام 2011.

* عند اقتراح أحد المرشحين للتعيين، على الجمعية العمومية أن تقيّم ما إذا كانت عضوية المرشح في مجالس إدارة أخرى تتعارض مع مصالح المصرف.

* على أعضاء مجلس الإدارة إشعار رئيس مجلس الإدارة مسبقاً في حال قبولهم تولي إدارة أي شركة أخرى، أو أي مهمة في لجنة التدقيق أو مجلس إدارة شركة أخرى. على كل عضو الالتزام بتقديم تصريح عن عدد الشركات التي يشارك في عضويتها سنوياً

* على رئيس مجلس الإدارة أن يرسل، دعوة إلى الشخص المقترح للانضمام إلى المجلس و يحقَ لأي شخص مستوف لشروط العضوية (الواجب تحديدها ونشرها مسبقاً) التقدَم بطلب لترشيح نفسه

VI. الواجبات والمسؤوليات

مجلس الإدارة مسؤول عن تطبيق قرارات الجمعية العمومية والإشراف على البنك وتسيير أعماله. كما يدعو الجمعيات العمومية للانعقاد استناداً لأحكام النظام الأساسي أو القانون.

دوره الأساسي يقضي بوضع توجّه المصرف الاستراتيجي والموافقة على طبيعة ومستوى المخاطر الذي قد يواجهها المصرف. يدرس المجلس الخيارات الإستراتيجية، يوافق على الإستراتيجية المختارة ويشرف على تنفيذها. كما انه مسؤول عن شفافية تقارير المصرف المالية، وعن التحقق من تطبيق سياسات المخاطر المناسبة ومن احترام المصرف لكافة القوانين المرعية الإجراء والتزام كل عضو من أعضاء المجلس بهذا الدليل علماً أنه من واجبات كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الالتزام بدليل حوكمة المصرف. ناهيك عن أنه مسؤول عن تعيين مدير عام المصرف ونائبه وتعيين موظفي ومديري البنك الرئيسيين وإنهاء خدمتهم.

تكون من مهام المدير العام تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإدارة الشركة وفق قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة دون تداخل بين صلاحيات الجهتين. بالتالي يخرج عن مهامه كل ما ورد في هذا الدليل أو قانون الشركات من صلاحيات لمجلس الإدارة وذلك عملاً بالكتاب الذي يوجهه هذا الأخير للمدير العام عند تعيينه أو وفق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

إن تشكيل اللجان أو تفويض الإدارة التنفيذية أو أي جهة أخرى للقيام ببعض أعمال المجلس لا يعفيه من مسؤولياته.

تبعاً للتشريعات ذات العلاقة، تتضمن مسؤوليات مجلس الإدارة المفصلة المهام التالية:

أ - حقوق أصحاب المصالح

- خدمة مصالح المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح، بمن فيهم الزبائن والموظفين في المناطق الجغرافية التي يعمل فيها المصرف.
- بناء الثقة داخل المصرف من خلال السلوك السليم، والشفافية والمساءلة.
- حماية المصرف من الأعمال أو التأثيرات غير القانونية أو غير الملائمة التي يمارسها المساهمون المتنفذون والتي قد تؤذي المصرف أو قد لا تكون في مصلحة المصرف وأصحاب المصالح فيه.
- وضع إجراءات الحوكمة السليمة في المصرف ومراقبتها ودراستها ومراقبة فعالية ممارساتها وإجراء التغييرات الضرورية.
- المصادقة على الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات الهامة للمصرف.
- على مجلس الإدارة أن يعامل المساهمين بإنصاف، عندما تؤثر قرارات المجلس على المساهمين بشكل متباين.

ب -الإستراتيجية

- فهم معمّق لكل شريحة أساسية من شرائح عمل المصرف وتحديد المخاطر ذات الصلة.
- تقييم وضع المصرف في السوق واستراتيجيات العمل، ومناقشة الاقتراحات الاستراتيجيات والبت في الاستراتيجيات التي ستُطبّق.
- وضع الأنظمة الداخلية للمصرف لتنظيم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية والعمالية، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
- الدراسة والموافقة على كافة التوصيات الأساسية المتعلقة بإستراتيجية المصرف وسياسته بما في ذلك الخطة المالية والميزانيات التشغيلية والرأسمالية.
- مراجعة الخطط الإستراتيجية للمصرف والموافقة والإشراف عليها ومراجعة الافتراضات والأسباب الكامنة خلف خطط العمل السنوية التي تعرضها الإدارة.
- الحرص على أن تضع الإدارة التنفيذية السياسات والإجراءات المناسبة لتنفيذ أهداف مجلس الإدارة الإستراتيجية.
  رفع المقترحات المتعلقة ببنية رأس المال وسياسة توزيع الأرباح.
- اقتراح تأسيس فروع جديدة.

ج -أنظمة الضبط والرقابة

- المصادقة على أنظمة الضبط والرقابة الداخلية، لاسيما ميثاق التدقيق المتضمن توثيق مهام وصلاحيات ومسؤوليات إدارة التدقيق، والتأكد من مدى فعالية هذه الأنظمة.

- التأكد من مدى تقيد المصرف بالاستراتيجيات والخطط والسياسات والإجراءات المعتمدة بموجب القوانين والتعليمات، والتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بمراجعة إنجازات الأداء وفقاً لخطط العمل واتخاذ الإجراءات التصويبية المناسبة، وإدارة مخاطر المصرف بشكل سليم.

- مراقبة ومراجعة التقارير الصادرة عن لجنة التدقيق والمتعلقة بضوابط المراقبة الداخلية وتقارير التدقيق الداخلي والخارجي.

- التأكد من قيام المدققين الداخلي والخارجي بمراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية المطبقة لدى المصرف مرة واحدة على الأقل سنوياً.

- دراسة تعليقات لجنة التدقيق وتقاريرها بشأن إجراءات المصرف الداخلية وذلك بشكل منتظم وبالتعاون مع المدراء التنفيذيين والتدقيق الداخلي، ومتابعة حسن تنفيذ القرارات المتخذة، والتأكد من أن الإدارة العامة في المصرف قد اتخذت كافة الإجراءات لتصحيح الخلل الذي قد يفصح عنه كل من المفتش الخارجي وقسم التدقيق الداخلي والمراقب الداخلي ومفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف المركزي.

- إدارة علاقة المصرف مع المدققين الخارجيين وغيرهم من الأطراف من خلال لجنة التدقيق، والإشراف على حسن تنفيذ واجباتهم ومهامهم استناداً الى القوانين والمعايير المهنية المرعية الإجراء.

- اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية للمصرف.

- الإفصاح ضمن التقرير السنوي عن مدى التزام المصرف بتطبيق كل بند من بنود هذا الدليل مع ذكر أسباب عدم الالتزام بأي بند لم يتم تطبيقه وبيان الإجراءات البديلة التي تم القيام بها للالتزام بهذه البنود.

د -إدارة المخاطر

- وضع فلسفة المخاطر ومراجعة إجراءات إدارة المخاطر دورياً والموافقة عليها.

- تحديد مستويات المخاطر التي يمكن للمصرف تحملها أو القبول بها.

- المصادقة سنوياً على صلاحيات المخاطر (risk authorities) والتي تتضمن بشكل أساسي استراتيجات المخاطر، مستويات وحدود المخاطر.

- استلام تقارير دورية تعد من قبل إدارة المخاطر حول التعرضات للمخاطر بهدف تقييم أداء الإدارة العليا فيما يتعلق بصلاحيات المخاطر الموافق عليها.

- المتابعة الدورية لمدى فعالية الإدارة العليا وإدارة المخاطر وذلك بالاعتماد على جهة مراجعة أو تدقيق مستقلة. واتخاذ ومتابعة كافة الإجراءات التصحيحية المناسبة والكفيلة بتحسين وزيادة فعالية نظام إدارة المخاطر بناء على الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير مسؤول وحدة أو إدارة المخاطر في المصرف، وتقارير التدقيق الداخلي، وتقارير مراقبي مفوضية الحكومة بنتيجة ممارستهم لمهامهم.

- التأكد من أن مخاطر المصرف التشغيلية تخضع لرقابة داخلية شاملة فعالة يقوم بها أشخاص مدربون وذوي كفاءات مناسبة على أن يكون هؤلاء الأشخاص مستقلون عن العمليات التي تنشأ عنها هذه المخاطر أو إدارتها.

- تحديد استراتيجية وسياسة لإدارة مخاطر الائتمان وأن يقوم بمراجعتهما دورياً على الأقل مرة في السنة على أن تعكس الاستراتيجية مدى إمكانية تحمل المصرف لمخاطر الائتمان ومستوى الأرباح التي يطمح في تحقيقها في ظل هذه المخاطر

- التحقق من اعتماد المصرف أنظمة لإدارة المخاطر والمراقبة المناسبة بما في ذلك الإجراءات الملائمة للقيام بالأعمال استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة وقرارات مجلس النقد والتسليف وتعديلاتها الخاصة بإدارة المخاطر في المصارف بالإضافة إلى اعتماد السياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بذلك.

- الإشراف على التطبيق الأمثل للإجراءات الخاصة بالمخاطر عبر تقارير الإنجاز والتقارير المطلوب عرضها على مجلس الإدارة

- مراجعة ومراقبة الإجراءات المتّبعة للمحافظة على جودة الائتمان.

- وضع سياسات للحد من خطر المفاضلة في التعامل والإقراض الزائد للمديرين التنفيذيين، والموظفين والمساهمين. على المجلس أن يقوم بمراجعة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والتي لا تندرج ضمن الأعمال الاعتيادية للمصرف وذلك لدراستها تمهيدا" لعرضها على الهيئة العامة للمساهمين والجهات المعنية الأخرى.

هـ - الالتزام

- إقرار برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بكافة مكوناته، ومتابعة عملية تقييمه دورياً.

- مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات الالتزام المعدة من قبل وحدة مراقبة الالتزام بشكل سنوي وفي كل مرة ترى ذلك ضرورياً.

- اعتماد الخطة السنوية لمديرية "مراقبة الالتزام" بكافة وحداتها، مع لحظ الاعتماد المسبق لخطة المهام الرقابية لوحدة المراقبين المصرفيين الداخليين من قبل الجهة الرقابية بما يضمن الالتزام بتنفيذ المهام المنوطة بالوحدة بموجب أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 والقرارات الناظمة لعمل الوظيفة.

- اعتماد إجراءات مناسبة لمساءلة كافة الأطراف المعنية في حالات عدم الالتزام في المؤسسة.

- يضطلع بالمهام التالية، وله أن يفوض لجنة التدقيق المنبثقة عنه بأداء أي من هذه المهام في حال ارتأى ذلك:

1. التأكد من كفاية الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لاستمرار قيام مديرية "مراقبة الالتزام" بمهامها على النحو المطلوب.
2. التأكد من نشر ثقافة الالتزام في المؤسسة ومن نشر الوعي بأهمية الوظيفة والدور المنوط بها.
3. اتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة مخاطر عدم الالتزام وإدارتها من خلال إدارة المخاطر في المؤسسة.
4. الاطلاع على نتائج أعمال المديرية بكافة وحداتها، ومتابعة تطبيق الإدارة التنفيذية للإجراءات التصحيحية المناسبة (حيث يلزم).
5. التقييم السنوي لمدير مديرية "مراقبة الالتزام"، والنظر باعتماد تقييم العاملين في مديرية "مراقبة الالتزام" المعد من قبل المديرية، وتقييم رؤساء وحدات المديرية في حال شغور وظيفة مدير مديرية "مراقبة الالتزام" لدى المؤسسة والنظر باعتماد التقييم المعد من قبلهم للعاملين في تلك الوحدات وتزويد الجهة الرقابية بتقييم مدير مديرية "مراقبة الالتزام" وكادر وحدة المراقبين المصرفيين الداخليين.

6. متابعة تقييم عمل مديرية "مراقبة الالتزام" مرة واحدة على الأقل سنوياً واعتماد نتائج تقييم المديرية المعدة من قبل لجنة التدقيق (حيث ينطبق).
7. الموافقة المسبقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمدير مديرية "مراقبة الالتزام" والعاملين فيها.

- مراجعة تقارير تقييم وتحديد وإدراك مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ كافة القرارات التي تستلزمها نتائج هذه المراجعة
- تعيين مسؤول الإبلاغ ووحدة التحقق من الالتزام.
- تعيين، وباقتراح من مسؤول الإبلاغ، مسؤول عن مراقبة العمليات في كل خمسة فروع متقاربة جغرافياً على الأكثر
- إقرار البرامج التدريبية المستمرة والمناسبة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمسؤولين والموظفين
- توفير تدقيق مستقل وبموارد كافية لاختبار مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- متابعة إدارة المخاطر الخاصة بالمصرف فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعميق ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف.

و –التعيينات والمراجعة التنفيذية

- وضع إرشادات واضحة تتعلق بالمهارات المهنية المطلوبة لتعيين التنفيذيين الرفيعي المستوى.
- تعيين رئيس تنفيذي يتمتع بالنزاهة والكفاءة المهنية والخبرة المصرفية.
- الموافقة على تعيين المديرين التنفيذيين الأساسيين، بناء على توصية المدير التنفيذي.، والتأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديهم. واستبدالهم عند الضرورة، مع الحرص على وجود خطة مناسبة لتعاقب الموظفين الأساسيين التنفيذيين، وتحديد ما إذا كان الخلفاء مؤهلين، ملائمين وقادرين على إدارة شؤون المصرف. على المجلس القيام بالمصادقة على سياسة الإحلال للمديرين التنفيذيين للمصرف والتي تتضمّن المؤهلات والمتطلبات الواجب توفرها لشاغلي هذه الوظائف.
- بناء على توصية من لجنة التدقيق يقوم بمايلي:

1. تعيين مدير تدقيق داخلي بعد التأكد من توفر الخبرات المطلوبة لديه.
2. ترشيح مدقق خارجي مستقل من ذوي الاختصاص والكفاءة العالية والتعاقد معه وتحديد أتعابه بعد موافقة الهيئة العامة للمساهمين، وفق القرارات ذات الصلة.

- الحرص على أن يتمتع الفريق الإداري الأعلى بالصفات والمهارات المناسبة لتلبية التوقعات المحددة من قبل مجلس الإدارة، لاسيّما في بلوغ الأهداف الإستراتيجية المحددة (على صعيد العائدات، الكلفة المقبولة... الخ) وتعزيز ثقافة الاستقامة والتطابق في المصرف.
- تحديد حقوق وواجبات الإدارة التنفيذية التي تصبح بموجبها هذه الأخيرة مسؤولة عن أداء المصرف أمام المجلس. الإلحاح للحصول على تفسيرات مباشرة من الإدارة وتلقي المعلومات الكافية، في الوقت المحدد للحكم على أدائها. على المجلس التأكد من قيام الإدارة التنفيذية مراجعة إنجازات الأداء وفقاً لخطط العمل والقيام باتخاذ الإجراءات التصويبية اللازمة بالإضافة إلى التأكد من أن جميع مخاطر المصرف قد تمّ إدارتها بشكل سليم.
- التأكد من أن الإدارة التنفيذية قد وضعت مجموعة كاملة من السياسات والإجراءات لكافة أنواع العمليات، ومن إجراء التدقيق بشكل منتظم، بهدف التحقق من تطبيق هذه السياسات.
- التأكد، من خلال وضع نظام مراقبة داخلية فعال، من أن القرارات الإدارية الأساسية لا تتخذ بالانفراد إنما بالتنسيق والتحاور بين المدراء المعنيين (مبدأ العيون الأربع).

- مراقبة ومراجعة أداء المدير العام والتوفيق بين أجر المديرين التنفيذيين والمجلس ومصالح المصرف ومساهميه البعيدة المدى. يقوم المجلس دورياً مرّة في السنة بتقييم المدير العام (الرئيس التنفيذيّ) من خلال لجنة الترشيحات.

- مراجعة نتائج العمل، الإشراف على مراقبة الميزانية ومناقشة الحسابات الفصلية والسنوية. بالإضافة إلى المصادقة على أيّ إجراءات وخطوات ضرورية تصحيحية.

- دراسة أجور المديرين التنفيذيين والموافقة عليها، استناداً إلى سياسة الرواتب والأجور المعتمدة في المصرف

- اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح من الإدارة التنفيذية، واللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بعمل المصرف ومايتبع ذلك من تحديد للمهام والاختصاصات والعلاقات بين المستويات التنظيمية، والتصديق على سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بالإدارة التنفيذية على أن يكون كل تفويض يصدر من مجلس الإدارة (سواء لأحد أعضائه أو لغيرهم) محدداً في موضوعه وفترة سريانه.

- تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة حسب حاجة المصرف، وفق ميثاق، بحيث تقوم اللجان برفع تقارير دورية إلى المجلس ككل.

ز- أداء مجلس الإدارة

- مراقبة تركيبة المجلس وإجراءاته وأدائه.

- الحرص على الشفافية في إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

- مراقبة ومراجعة الإجراءات لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة في الحصول على الوقت الكافي للتفرغ للمسائل المتعلقة بمجلس الإدارة وبالتالي إتمام مهامهم بفعالية.

- إجراء تقييم ذاتي استناداً إلى المعايير المتفق عليها لتحديد ما إذا كان مجلس الإدارة يعمل بفعالية. يناقش مجلس الإدارة نتائج التقييم الذاتي لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها بهدف تحسين أدائه.

- إجراء تقييم ذاتي سنوي من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت لكل من أداء المجلس ككل، وأداء اللجان التابعة للمجلس، لتحديد ما إذا كان المجلس ولجانه تعمل بفعالية. ويجب أن يشمل التقييم كافة المسؤوليات الأساسية التي يتولاها مجلس الإدارة. يجب أن يُجرى التقييم استناداً إلى مساهمة المجلس بشكل عام وأن يعاد النظر في النواحي التي يمكن تحسين مساهمة المجلس و/أو الإدارة فيها. ويقوم المجلس بتقييم أدائه دوريا" (على الأقل مرّة في السنة) من خلال لجنة الترشيحات.

- مراجعة هذا الدليل ومدى ملاءمته من وقت إلى آخر من قبل لجنة الحوكمة.

ح - التواصل مع المساهمين

- مراجعة ومراقبة التقارير الموجهة إلى المساهمين والهيئات الرقابية، والتي تتضمن معلومات موضوعية شاملة، وواقعية في الأسواق المختلفة التي تندرج فيها أسهم المصرف.

- اعتماد سياسة الإفصاح الخاصة بالبنك ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومتطلبات الإفصاح الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

- مراقبة عملية الإفصاح عن المعلومات من خلال آليات مختلفة تؤمّن نفاذاً إلى المعلومات بشكل متساوٍ وفي الوقت المحدد وبكلفة معقولة، مثل تقرير المصرف السنوي و/أو الموقع الالكتروني.

- اعتماد القوائم المالية الخاصة بالمصرف والتقارير الخاصة بها والمطلوبة بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

- استعمال الاحتياطيات أو المخصصات بما لا يتعارض مع أحكام القانون والأنظمة المحاسبية.

- التواصل مع المساهمين من خلال المطالبة والمشاركة بالجمعيات العمومية للمساهمين، واقتراح قيمة أنصبة الأرباح التي يجب دفعها.

ط- اتخاذ القرارات الهامة

تقع على عاتق مجلس الإدارة أيضا مسؤولية البت في المسائل المحصورة فيه. قد تتضمن هذه القرارات:

- أي قرارات تتعلق باقتراحات ستُطرح على الجمعيات العمومية للمساهمين، بما فيها التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة التي لا تندرج ضمن أعمال المصرف الاعتيادية.
- القرارات المتعلقة بحوكمة المصرف، وهي تتضمن تعيين رئيس مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، بالإضافة إلى تركيبة لجان المجلس ومسؤولياتها، وتحديد مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة.
- القرارات أو الاقتراحات الأساسية المتعلقة بالعمل، وهي تتضمن إقامة التحالفات أو إعادة النظر فيها أو إنهاءها، الانقسام أو الدمج، الاستثمار، التملك والتنازل.
- القرارات المتعلقة بمبادئ المصرف المحاسبية، استناداً إلى المعايير المالية الدولية المرعية الإجراء وتحديد المعلومات المالية التي سيُكشف عنها.

VII. اجتماعات مجلس الإدارة

على المجلس أن يقوم بتعيين أمين سر المجلس (المقرر) من العاملين لدى المصرف والتحديد الكتابي لوظيفته ومهامه بما يتماشى مع مستوى المسؤوليات التي سيكلف بها، ويتم اتخاذ أي قرار يتعلّق بتعيينه أو تنحيته من قبل المجلس بأكثرية الثلثين.

يراعى لدى تعيين أمين السر: مؤهله العلمي (شهادة جامعية في الحقوق أو الاقتصاد أو العلوم المالية والمصرفية)، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل المصرفي، إتقانه اللغة الإنكليزية، بالإضافة الى مهارات أخرى ضرورية تمكنه من قيامه بالمهام التالية:

تتحدد مهام أمين سر المجلس بما يلي:

- تنظيم اجتماعات المجلس
- إعداد جدول أعمال المجلس
- تزويد أعضاء المجلس بجدول أعماله معززاً بالوثائق والمعلومات اللازمة قبل مدة كافية من اجتماعات المجلس.
- إعداد وتوثيق محاضر اجتماعات المجلس وتدوين كافة نقاشات المجلس واقتراحات الأعضاء والقرارات المتخذة والجهة المسؤولة عن تنفيذ تلك القرارات. توقيع المحاضر من قبل كافة الأعضاء حتى المتغيبين عن الاجتماعات بما يفيد اطلاعهم على مجريات هذه الاجتماعات.
- توثيق حضور ومشاركات الأطراف التي تحضر الاجتماعات سواء بصفة استشاريين أو الإدارة التنفيذية مع تدوين نقاشاتهم واقتراحاتهم في السجل المذكور أعلاه.
- توقيع القرارات والمداولات وتوقيعها من قبل رئيس المجلس وتعميمها على المعنيين.
- متابعة توجيهات وتوصيات المجلس وقيام المعنيين بالمعالجة المطلوبة للعمل بموجبها.
- أي مهام أخرى يرى المجلس تكليفه بها.

يجب أن يتم الإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح (بالنسبة لأعضاء المجلس) في الأمور المعروضة أمام المجلس، وامتناع الأعضاء ذوي المصالح المتعارضة عن الاشتراك في المناقشات الخاصة، والامتناع عن التصويت وهو أمر يجب إثباته في محضر الجلسة.

تتضمن المبادئ الأساسية التي ترعى وتيرة الاجتماعات وجداول الأعمال والحضور ما يلي:

- يعقد المجلس 6 اجتماعات على الأقل في السنة، وفي كل مرة يرى ذلك ضرورياً.

- يترأس رئيس مجلس الإدارة رئاسة كافة الاجتماعات. وفي غيابه، يترأس نائب رئيس مجلس الإدارة (أو أكبر الأعضاء سناً في حال غياب نائب رئيس مجلس الإدارة).

- على المقرر أن يعدّ جدول أعمال لكل اجتماع، على أن يُرسل جدول أعمال الاجتماع معززاً بالوثائق والمعلومات اللازمة إلى جميع أعضاء المجلس قبل أسبوع على الأقل من موعد الاجتماع.
- تُنظَّم جداول الأعمال خلال السنة بحيث تتطرق إلى كافة المسؤوليات مجلس الإدارة المهمة.
- يحق لجميع أعضاء مجلس الإدارة التواصل بشكل مباشر مع أمين سر مجلس الإدارة الذي يُعتبر مسؤولاً أمام الإدارة والمجلس، من خلال رئيس مجلس الإدارة، عن التأكد من إتباع أعضاء المجلس للإجراءات المقرة من المجلس، والتأكد من تبادل المعلومات بين أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية وأية جهة أخرى.

- يُفترض بأعضاء مجلس الإدارة أن يعدوا جيداً للاجتماعات، ويحضروها ويشاركوا فيها بانتظام، ويكرّسوا الوقت اللازم لانجاز مهامهم. لأسباب طارئة يمكن الحضور لأي عضو من مجلس الإدارة عبر استخدام وسائل الاتصال الحديثة.
- يحصل أعضاء مجلس الإدارة على بدلات حضور لقاء خدماتهم كأعضاء في المجلس. (ويمكن لأعضاء المجلس التنازل عن هذه البدلات).
- أن حضور غالبية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في موعد الجلسة يشكّل نصاباً لسير العمل وكون غالبية هؤلاء الأعضاء حاضرين في اجتماع اكتمل فيه النصاب يطلق يد مجلس الإدارة.
- يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتمثل في الاجتماع بعضو آخر من المجلس بواسطة تفويض خطي موقّع. كما يمكن أن يتم التصويت بموجب التفويض أيضاً. لا يجوز للعضو حمل أو إعطاء أكثر من إنابة واحدة في السنة ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة إنابة شخص ليس عضوا" في المجلس.

- يجب على العضو غير المستقل أن يحضر (بشخصه) أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، ويجب على العضو المستقل حضور ما لا يقل عن 75 % من اجتماعات المجلس، وكل عضو يتغيب عن حضور هذا النصاب يفقد عضويته حكمًا وبقرار من مجلس الإدارة، كما يجب على أعضاء مجلس الإدارة المستقلين حضور كافة الاجتماعات التي سيتم فيها اتخاذ قرارات هامة تؤثر جوهريًا على مصلحة المصرف.
- يدون أمين سر المجلس المحضر في كل اجتماع لمجلس الإدارة في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل ويذيَّل المحضر بتوقيع المقرر وكافة الأعضاء الحاضرين في الاجتماع. يتضمن المحضر كافة نقاشات المجلس واقتراحات الأعضاء والقرارات المتخذة والجهة المسؤولة عن تنفيذ تلك القرارات.

VIII. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

على مجلس الإدارة تشكيل لجان منبثقة عنه وتفويضها بالصلاحيات لمدة محددة للقيام بالمهام الموكلة إليها ورفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة لمساعدته في تنفيذ مهامه. وتتحمل هذه اللجان المسؤولية عن أعمالها أمام مجلس الإدارة، لكن ذلك لايعفي مجلس الإدارة عن مسؤوليته عن أعمال هذه اللجان.

يقوم أمين سر المجلس بمهام أمين سر اللجان المنبثقة عن المجلس الواردة أدناه، وهو مسؤول عن تنفيذ كافة الأعمال المتعلقة بعمل هذه اللجان كما هو الحال بالنسبة لمجلس الإدارة.

وقد شكل المجلس اللجان التالية ووضع مواثيقها التي تتضمن المسائل المتعلقة بالسلطة والمسؤوليات والعضوية وسير العمل:

- **لجنة المخاطر**: تراقب عمل الإدارة العليا في إدارة نسبة كفاية رأس المال، وإدارة مخاطر الائتمان، السوق، السيولة، التشغيل بما ينسجم مع سياسة المخاطر المعتمدة وبما ينسجم مع قدرة المصرف ومدى قبوله لتحمل المخاطر.

- **لجنة التدقيق**: تراقب ممارسات المصرف المحاسبية والتقارير الخارجية بالإضافة إلى تقييم مدى كفاية التدقيق الخارجي والداخلي. كما تكون هذه اللجنة مسؤولة عن مراقبة وتدقيق تطبيق سياسة الالتزام وبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسياسة الامتثال، وأداء وحدة المراقبين المصرفيين.

- **لجنة الترشيحات والتعيين والتعويض والمكافأة والإعلام**: تشرف على رواتب الإدارة العليا والموظفين الرئيسيين الآخرين وتتحقق من انسجام رواتبهم مع ثقافة المصرف وأهدافه واستراتيجيته وبيئة المراقبة الموجودة فيه.

- **لجنة الحوكمة**: تقوم بوضع إطار ودليل الحوكمة ومراقبة تنفيذه وتعديله عند الضرورة.

يمكن لأعضاء مجلس الإدارة المشاركة في أكثر من لجنة واحدة وفقاً لما هو منصوص عليه في الشروط الواجب توافرها في عضوية كل لجنة.

تتحمل اللجان المسؤولية عن أعمالها أمام مجلس الإدارة، وذلك لا يعفي مجلس الإدارة من مسؤوليته عن أعمال هذه اللجان.

أما المسائل المهمة الأخرى كمراجعة الاستراتيجيات الرأسمالية، والاستثمارات والالتزامات الكبرى، الإنفاق لشراء الموجودات الثابتة، وتفويض الصلاحيات، وتخصيص الموارد فيمكن تشكيل لجان خاصة لها.

IX. الأخلاقيات والقيم

يلتزم شهبا بنك بأعلى معايير السلوك الأخلاقي المهني من خلال تحقيق نتائج فائقة الدقة والشفافية والالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة التي ترعى أعمال المصرف.

أ -سياسات السلوك والشفافية:

- على كل عضو من أعضاء المجلس الالتزام بالسياسات المتعلقة بالنزاهة والسلوك الأخلاقي التي تنطبق أيضا على الإدارة وموظفي المصرف الآخرين. تتضمن هذه السياسات قواعد السلوك في شهبا بنك.

- على المجلس حماية الموظفين الذين يكشفون عن انتهاكات بحق سياسات المصرف وقيمه، وقانون السلوك فيه، وعن أخطاء في التقارير المالية أو غيرها والمحافظة على السرية في إجراءات الإبلاغ عن هذه المخالفات في هذا الصدد، يجب تشجيع الموظفين على الكلام وتأمين حماية مناسبة لهم، للتعبير عن شكوكهم بشأن ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية أو مشكوك بأمرها تعرّض أداء المصرف وسمعته للأذى. وعلى لجنة التدقيق التي أفشى إليها الموظف بالانتهاكات أن تتأكد من توافر التدابير اللازمة لإجراء التحقيق المستقل بهذا الشأن والمتابعة بالشكل المناسب.

- تفرض قيم المصرف أن تُجرى كافة الأعمال بصورة أخلاقية وباحتراف لبلوغ أفضل المعايير السلوكية. وعلى أعضاء مجلس الادارة ان يتنبهوا بالتالي لتبعات السمعة السيئة وابلاغ المديرين التنفيذيين بذلك.

- يُتوقع من أعضاء المجلس أن يدعموا في المجالس العامة والخاصة، موقف مجلس الإدارة فيما يتعلق بصورة المصرف وإستراتيجيته وسياساته وأعماله، والحفاظ على علاقة فعالة مع المشرفين.

- على مجلس الإدارة تعزيز الشفافية من خلال نشر هيكليته ونظامه الداخلي وأجور وتعويضات أعضائه وغيرهم من المدراء التنفيذيين، وآلية اختيار الأعضاء، ومؤهلاتهم، وسياسات اللجان ومسؤولياتها، وقواعد السلوك والسياسات المتعلقة بتضارب المصالح، وذلك بصورة سنوية.

- على مجلس الإدارة تعزيز الشفافية أيضاً من خلال: الإفصاح عن كافة المعلومات المتعلقة بملكية المصرف وهيكليته والنتائج المالية بصورة دقيقة ومن دون أي تأخير. ويتم ذلك من خلال وسائل إعلام متعددة كالتقرير السنوي وغيره من التقارير الدورية ومن خلال موقع المصرف الرسمي على شبكة الانترنت.

- على مجلس الإدارة أن يحدد أو يوافق، استناداً إلى سياسة التعويض المعتمدة، على تعويضات الإدارة العليا، ويتأكد من أنها تتماشى مع ثقافة المصرف وأهدافه البعيدة المدى وإستراتيجيته وبيئة المراقبة المعتمدة فيه.

- يحظر على أي من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وأعضاء لجان المجلس والرئيس التنفيذي والمستشارين والمدققين الخارجين وكافة العاملين في المصرف الإفصاح عن أي معلومات داخلية مؤثرة على سعر السهم في السوق و/أو القيام بالتداول في أسهم المصرف بناءاً على معلومات داخلية.

- على لجنة الترشيحات أن تحدد الشروط التي يمكن بموجبها لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين التداول بأسهم المصرف أو الشركات التابعة التي يكون للمصرف فيها مصالح مالية هامّة بالإضافة إلى الإجراءات الواجب إتّباعها في منح وإعادة تسعير الخيارات بحيث تشكّل هذه الأخيرة جزءاً من الرواتب ككل.

ب -ضوابط تقديم ا لخدمات

- لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عقد اتفاقيات مباشرة أو غير مباشرة مع المصرف لتأمين خدمات مدفوعة (مثلاً: المحاسبة، الاستشارة، الخدمات القانونية)، ما لم يستحصلوا على موافقة صريحة من الجمعية العمومية للمساهمين في ظل شروط محددة، ووفقاً لأحكام الأنظمة والقوانين النافذة بهذا الخصوص.

ج -تعارض المصالح

على جميع أعضاء مجلس الإدارة أن يتجنبوا أي عمل أو موقف أو مصلحة تتعارض مع مصلحة المصرف أو أي من أصحاب المصالح فيه ولا يجوز أن يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو للأشخاص الذين يقومون بتمثيل المصرف مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع البنك أو لحسابه إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة ويجدَد سنوياً. وعلى عضو مجلس الإدارة الذي لديه مصلحة شخصية مادية في مسألة تتعلق بأعمال المصرف أن يبلغ أعضاء مجلس الإدارة بمصلحته هذه. على أن يُسلَّم التبليغ خطياً إلى مقرر مجلس إدارة المصرف، الذي يحرص على إيصاله إلى أعضاء مجلس الإدارة.

عند احتمال نشوء تنازع مصالح حول مصالح معينة، لا يتم تسليم العضو المعني أي مستند بخصوص الموضوع المشمول بتعارض المصالح في مجلس الإدارة وينسحب من جلسة مناقشة المسائل المتنازع عليها، وبالتالي لا يشارك العضو المعني في النقاشات ولا يؤثّر على أعضاء مجلس الإدارة الآخرين.

إن ثبت التنازع ولم ينته مع العضو المعني، يتعين على هذه الأخير تقديم استقالته بعد التشاور مع رئيس مجلس الإدارة.

x. تدريب أعضاء مجلس الإدارة وتعليمهم المستمر

- على الإدارة العليا العاملة مع المجلس أن تؤمّن برنامجاً توجيهياً لأعضاء مجلس الإدارة الجدد لمساعدتهم في إتمام واجباتهم ومسؤولياتهم، ويتضمن البرنامج مناقشات مع المدير العام، والمديرين التنفيذيين والمدققين الداخليين والخارجيين، وتأمين مراجع للقراءة وجلسات تدريبية وورشات عمل. وتتضمن هذه الأخيرة تفاصيل عن حقوق أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم ومسؤولياتهم، وعن خطط المصرف الإستراتيجية ومسائله المالية والمحاسبية الجوهرية وإدارة المخاطر فيه، وبرامج التحقق فيه، وقانون سلوكه وهيكليته الإدارية.

- تعد الإدارة من وقت إلى آخر محاضرات وجلسات تدريبية إضافية لأعضاء مجلس الإدارة تتعلق بالمصرف، والعوامل المؤثرة أو التي يُحتمل أن تؤثّر في أعماله، وتساعد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اكتساب معرفة أوسع وأكثر تعمقاً عن المصرف، ويُفضّل أن يبقى أعضاء مجلس الإدارة على اطلاع دائم بآخر المستجدات على هذا الصعيد.

XI. صلاحية الدليل

يُعتبر هذا الدليل المعدل، صالحاً وساري المفعول ابتداءً من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه، ويبقى نافذاً ما لم يطرأ عليه أي تعديل.

****

ملحق دليل حوكمة المصرف

مواثيق لجان مجلس الإدارة

- **ميثاق لجنة التدقيق**
- **ميثاق لجنة الترشيحات والتعيين والتعويض والمكافأة والإعلام**
- **ميثاق لجنة المخاطر**
- **ميثاق لجنة الحوكمة**

ميثاق لجنة التدقيق

المادة الاولى – أهداف اللجنة ونطاق عملها

إن أهداف لجنة التدقيق هي مساعدة مجلس الإدارة في إتمام مسؤولياته فيما يتعلق بمراجعة التقارير المالية، و نظم الضبط والرقابة ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي ومراجعة القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية بالإضافة إلى تقييم كفاية عمل مديرية الالتزام بكافة وحداتها والمسؤولة عن مراقبة مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة لاسيما الناظمة للعمل المصرفي وتوجيهات مجلس النقد والتسليف ولجنة إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات وضوابط العمل المعتمدة لدى المصرف ومتابعة المخاطر المرتبطة بأنشطة المصرف وإعداد التقارير المطلوبة منها بهذا الخصوص.
والاطلاع على نتائج أعمالها بما في ذلك مراجعة الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- إن دور اللجنة هو الإشراف على وظيفة التدقيق الداخلي، وليس استبدالها، بأي حال من الأحوال.
- اللجنة موجودة لتعزز التواصل بين المدراء واللجنة الإدارية والتدقيق الداخلي والمدققين الخارجيين.
- على اللجنة رفع تقرير بالمهام المنجزة إلى مجلس الإدارة، وذلك بصورة فصلية، وكلما دعت الحاجة.
- اللجنة مخوّلة من قبل مجلس الإدارة الحصول على استشارات قانونية خارجية أو غيرها من الاستشارات المهنية المستقلة وتأمين حضور خبراء من خارج المصرف إذا ما اقتضت الحاجة.

المادة الثانية – العضوية

- يجب أن تتكون لجنة التدقيق من أعضاء غير تنفيذيين، على ألا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء غالبيتهم من المستقلين، وعلى ألا تضم رئيس مجلس الإدارة.
- على مجلس الإدارة تعيين رئيس للجنة التدقيق من الأعضاء المستقلين.
- يتولى أعضاء لجنة التدقيق مهامهم لولاية لا تتعدى الأربع سنوات أو حتى انتهاء مدة ولايتهم أو انتهاء مدة ولاية مجلس الإدارة (إذا كانت اقل من 4 سنوات).
- يجب أن تحوي اللجنة عضواً على الأقل من ذوي المؤهلات العلمية و/أو الخبرة العملية في المجالات المحاسبية والمالية، وعلى عضو واحد على الأقل أيتمتع بخبرة في القطاع المصرفي أو الإدارة المالية ذات الصلة.
- لا يجوز لأي من المدراء أن يكون عضواً في لجنة التدقيق إذا كان عضواً في لجان تدقيق شركات أخرى. أي استثناء يجب أن يحصل على موافقة مجلس الإدارة.

المادة الثالثة – الاجتماعات

أ-وتيرة الاجتماعات
تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل ربع سنوي، بحد أدنى أربعة اجتماعات سنوياً، أوكلما دعت الحاجة. ويتم توثيق محاضر الاجتماعات وفق الأصول المعتمدة.

ب-النصاب
يكتمل النصاب بحضور أكثرية أعضاء اللجنة أو ممثليهم (كل عضو من أعضاء اللجنة يمكن أن يمثّل بعضو آخر فقط). وإذا لم يكتمل النصاب، يؤجّل الاجتماع إلى يوم عمل آخر.
يترأس الاجتماعات رئيس لجنة التدقيق، وفي غيابه يترأسها العضو الأكبر سناً.

ج – اتخاذ القرارات / عدد الأصوات
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. وفي حال تعادل الأصوات، يُعتبر صوت الرئيس مرجّحاً.

المادة الرابعة – الصلاحيات والمسؤوليات

تملك لجنة التدقيق صلاحية الحصول على أي معلومات في سبيل ممارسة عملها، وصلاحية دعوة أي من الأشخاص ذوي الخبرة أو الاختصاص لحضور الاجتماعات للاستئناس برأيه، ودعوة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لحضور اجتماعاتها، ويدعى مدير التدقيق الداخلي وأمين سر اللجان لحضور اجتماعات اللجنة.

المسؤوليات والمهام:

أ-الإشراف على إدارة المصرف

على اللجنة القيام بالمهام التالية:

- متابعة وتقييم الأساليب التي تعتمدها اللجنة الإدارية لضمان فعالية الضوابط المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية من حيث طبيعتها ونطاقها
- طلب مقابلة أي مدير تنفيذي لتوضيح المسائل المتعلقة بنطاق عمله ورفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة وإعطاء التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بسياسات المصرف مع المصارف التابعة والصفقات مع الأطراف ذات الصلة.
- إجراء مراجعة ومناقشة دورية (فصلية) للبيانات المالية السنوية المدققة، والبيانات المالية وغيرها من التقارير المهمة مع الإدارة العليا (ومع المدققين الخارجيين إذا كان ذلك مناسباً) والتحقق من دقتها، وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- مراجعة ومناقشة السياسات مع الإدارة العليا أو المسائل المحاسبية والضريبية والمالية والتقريرية المهمة المرتبطة بإعداد وتدقيق بيانات المصرف المالية أو غيرها من التقارير المالية أو الإعلامية، بما في ذلك المسائل الرئيسية المتعلقة بالتغييرات الهامة في اختيار المصرف للمبادئ المحاسبية أو تطبيقها.
- مراجعة وسائل وإجراءات المراقبة الداخلية، بما في ذلك إجراءات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، للتحقق من ملاءمتها وفعاليتها.
- إجراء تقييم ذاتي سنوياً لأداء لجنة التدقيق.

ب -الإشراف على مدققي المصرف الداخليين

على لجنة التدقيق القيام بما يلي:

- مراجعة ميثاق التدقيق الداخلي للتأكد من أنه ملائم ومصادق من قبل مجلس الإدارة.
- التوصية بتعيين أو إقالة مدير التدقيق الداخلي (الذي يحق له التواصل الدائم مع رئيس لجنة التدقيق) ونقله وعزله وتحديد تعويضاته وتقييم أدائه.
- الموافقة على راتب مدير التدقيق الداخلي.
- مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي.
- مراجعة برنامج التدقيق الداخلي وتقييم فعاليته وكفايته والموافقة عليه، والعمل على تأمين الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذه.
- الإشراف المباشر على التدقيق الداخلي والتأكد من استقلاليته عن الإدارة التنفيذية ودقته في القيام بالمهام التدقيقية الموكلة إليه.
- مراجعة ومراقبة نوعية التدقيق الداخلي ونطاق عمله، والتأكد من اعتماد أفضل المعايير.
- مناقشة المسائل المتعلقة بحسن سير عمل مهام التدقيق الداخلي مع مدير التدقيق الداخلي، بما في ذلك المشاكل التي تتم مواجهتها، والقيود التي تعيق جمع المعلومات المطلوبة أو أي خلاف مع الإدارة.
- الاجتماع بصورة دورية وعند الحاجة بمدير التدقيق الداخلي لمناقشة المسائل المتعلقة بالتدقيق، وأقله مرتين في السنة على الأقل من دون حضور أي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا.
- مراجعة كافة تقارير التدقيق وملخصات التوصيات الرئيسية الصادرة عن التدقيق الداخلي والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ومتابعة تنفيذها بصورة فعالة.
- تفويض بعض مهام التدقيق عند الحاجة.
- تقديم النصائح والتوصيات بشأن التسليم الكامل أو الجزئي لمهام التدقيق الداخلي إلى فريق ثالث متخصص عند الضرورة.

ج – الإشراف على مدققي المصرف الخارجيين

على اللجنة القيام بما يلي:

- تحمّل المسؤولية المباشرة والتمتّع بالسلطة الوحيدة في اختيار المدققين الخارجيين وتقويم أدائهم واقتراح تعيينهم واستبدالهم، وتحديد بدل أتعابهم وشروط تعيينهم ومراجعة خطاب تعيينهم وقبوله. ويتعين على المدققين الخارجيين رفع تقاريرهم إلى اللجنة وإبلاغ أعضائها ببرنامج التدقيق المقترح والنتائج، والاستنتاجات والتوصيات ذات الصلة.
- استلام مخطط التدقيق الخاص بعمل المدقق الخارجي ونتائج عمله وتوصياته.
- إبلاغ مجلس الإدارة بمدى تعاون المدققين الخارجيين مع اللجنة ومناقشة برنامج التدقيق.
- مراجعة ضوابط استقلالية المدقق الخارجي ونوعية عمله ومناقشة الأمر معه وتقييم مؤهلات المدققين الخارجيين وأدائهم واستقلاليتهم وموضوعيتهم في انجاز مهمة التدقيق.
- مناقشة المسائل المتعلقة بحسن سير عمل مهام التدقيق الخارجي مع المدققين الخارجيين، بما في ذلك المشاكل التي تتم مواجهتها، وعوائق جمع المعلومات المطلوبة أو اي خلاف مع الإدارة.
- إقرار إمكانية تقديم المدقق الخارجي لخدمات أخرى غير التدقيق الدوري، وضمان عدم تأثير ذلك على الرأي المستقل للمدقق الخارجي.
- الاجتماع بالمدققين الخارجيين أقله مرة في السنة وعند الحاجة لتوضيح ومناقشة نتائج أعمال التدقيق التي أجروها.
- مناقشة الملاحظات والتوصيات الهامة التي تم التطرق إليها في تقارير المدققين الخارجيين وإعداد تقرير إلى مجلس الإدارة ومتابعة تطبيق هذه التوصيات.
- مناقشة الكشوفات المالية المعدّة للنشر مع الإدارة العليا والمدققين الخارجيين.

د-الإشراف على وظيفة الالتزام في المصرف:

- مراجعة برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بكافة مكوناته، ليتم إقراره من مجلس الإدارة.
- مراجعة خطة عمل مديرية مراقبة الالتزام قبل رفعها إلى مجلس الإدارة للنظر باعتمادها.
- مراجعة التقارير الخاصة بالتدريب في التقرير الربعي الخاص بمديرية الالتزام.
- مراجعة التقارير الخاصة بتنفيذ المهام الرقابية ومخرجاتها وردود الجهات المعنية في المصرف على الملاحظات.
- مراجعة تقارير الإنجاز الربعية للمديرية التي تعكس واقع عمل كافة الوحدات ومدى تنفيذ خطط العمل والمهام وملخص نتائجها والإجراءات المتخذة بخصوصها.
- مراجعة التقييمات السنوية الخاصة بتقييم مدير الالتزام وأعضاء فريق مديرية الالتزام والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي الخاصة بتقييم أعمال مديرية مراقبة الالتزام والتي يتم تنفيذها بموجب تكليف أصولاً من لجنة التدقيق حيث ترفع النتائج إلى مجلس الإدارة ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

هـ-مسؤوليات التحقق والإشراف الرقابي

على لجنة التدقيق القيام بما يلي:

- مراجعة القضايا القانونية الهامة العالقة مع المصرف من المسائل القانونية أو الرقابية التي قد تؤثر بشكل كبير على سمعة المصرف.
- استلام التقارير الدورية من المدققين الخارجيين عن ملاءمة أنظمة الرقابة، بما في ذلك أمان نظام المعلوماتية ومراقبته، في المصرف والمصارف التابعة.
- مراجعة ومناقشة التقارير المهمة الصادرة عن التدقيق الداخلي، الإدارة التنفيذية العليا و/ أو أي هيئة رقابية / تنظيمية والمتعلقة بضعف طرق وإجراءات المراقبة الداخلية في المصرف.
- التنسيق بين التدقيق الداخلي والمدققين الخارجيين لا سيما خلال مراجعتهم لطرق وإجراءات المصرف الداخلية.
- الانتباه إلى نتائج التدقيق المهمة وردود الإدارة عليها، بما في ذلك الخطوات التدقيقية الخاصة المعتمدة على ضوء أماكن الخلل في المراقبة.
- الاطلاع على ملاحظات المدققين الخارجيين استناداً إلى نتائج مراجعة حساب نفقات كل عضو من أعضاء لجنة الإدارة، بما في ذلك استعمالهم لموجودات المؤسسة.

- مراجعة البرنامج الموضوع من قبل الإدارة لمراقبة الالتزام بمعايير السلوك العالمية / وقواعد السلوك في المصرف، ومراجعة سجل الالتزام هذا.
- مراجعة تقارير السلطات الرقابية المتعلقة بالمصرف.
- التأكد من التزام المصرف بكافة تعاميم مصرف سوريا المركزي.
- مراجعة مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة ومدى التقيد بسياسات المصرف ونظامه الداخلي.
- مراجعة المخاطر الرقابية ومخاطر السمعة ومسائل مكافحة غسل الأموال والإشراف بشكل دوري على التغييرات في القوانين الرقابية التي من شأنها أن تؤثّر على مواقع المصرف محلياً وفي الخارج. تقييم كيفية تصور وتوقع الإدارة وتجاوبها مع التغييرات ذات الطبيعة السوقية والتي تؤثّر على سمعة المصرف في السوق.
- مراجعة التقارير الرقابية التي يتم إعدادها وإرسالها إلى لجنة التدقيق وفق قرار مصرف سوريا المركزي رقم 1653

المادة الخامسة – صلاحية الميثاق

يُعدّ هذا الميثاق صالح ونافذ من تاريخ الموافقة عليه وتصديقه من قبل مجلس الإدارة، ويبقى ساري المفعول ما لم يطرأ عليه أي تعديل. تُبطل المصادقة على هذا الميثاق أي ميثاق سابق ويعدّ بديلاً عنه.

****

ميثاق لجنة الترشيحات والتعيين والتعويض والمكافأة والإعلام

المادة الأولى -هدف اللجنة ونطاق عملها

الوظيفة الرئيسة للجنة الترشيحات والتعيين والتعويض والمكافأة والإعلام هي مساعدة المجلس في إنجاز مسؤولياته المتعلقة بمسائل التعويض والمكافأة والمنافع العائدة للمدير العام وغيره من المديرين التنفيذيين في شهبا بنك وتقييم أدائهم. فضلاً عن أنه من واجب اللجنة وضع مبادئ اختيار المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للشروط الواردة في النظام الأساسي للمصرف وتحديد المرشحين لانتخاب أو إعادة انتخاب مجلس الإدارة بالإضافة إلى أعضاء كل لجنة من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة. كما تقوم اللجنة بمراقبة وضمان شفافية تعيين وتجديد واستبدال أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وتحديد أجر الأخير وتقييم أدائه، وكذلك تقييم فعالية مجلس الإدارة ككل وفعالية كل عضو من أعضاء المجلس بشكل مستقل بالإضافة إلى ضمان شفافية سياسات الرواتب و/ أو المكافآت لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.

ومن جانب آخر، تسهم هذه اللجنة في تطوير استراتيجيات التواصل مع المساهمين وأصحاب المصلحة في شهبا بنك، وتعزيز تدفق المعلومات الإيجابي داخل المصرف.

المادة الثانية -الصلاحية

تتمتع اللجنة بصلاحية الاستعانة بمستشارين قانونيين أو محاسبيين أو غيرهم من المستشارين المستقلين ممن تراهم مناسبين لأداء مهامها، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة. ويجوز للجنة عقد اجتماعات خاصة مع المسؤول الأعلى في مديرية الموارد البشرية أو مع أي موظف إداري أو عامل في المصرف، متى اقتضت الحاجة. كما يحق للجنة طلب إجراء دراسات متخصصة تتعلق بالتعويضات والمكافآت عند الضرورة. وبموافقة مجلس الإدارة، يمكن للجنة أن تطلب تغطية أتعاب المستشارين الذين تستعين بهم.

المادة الثالثة – أعضاء اللجنة

أ- العضوية

يجب أن يراعى عند تسمية أعضاء لجنة التعيين والتعويض والمكافأة والإعلام الشروط التالية كافة:

- أن تتكون اللجنة من أعضاء غير تنفيذيين.
- ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة.
- أن تكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء المستقلين (بما فيهم رئيس اللجنة).

يجوز لرئيس اللجنة، عند الحاجة، دعوة مدراء مسؤولين آخرين لحضور اجتماعات اللجنة والمشاركة في المناقشات التي تندرج ضمن نطاق اختصاصهم

ب-الولاية

تُحدد مدة عضوية كل عضو في اللجنة بأربع (4) سنوات. ويجوز لمجلس الإدارة، بناءً على توصية من اللجنة أو بقرار يصدر بالأكثرية، إنهاء عضوية أي من أعضائها في أي وقت، وتعيين بديل له لاستكمال الفترة المتبقية من ولاية اللجنة.

المادة الرابعة – الاجتماعات

أ-الاجتماعات/المحاضر

تعقد اللجنة اجتماعًا واحدًا على الأقل سنويًا، بالإضافة إلى أي اجتماعات أخرى تستدعيها متطلبات تنفيذ مهامها. وتعقد الاجتماعات عادة بالتزامن مع اجتماعات مجلس الإدارة المجدولة. وتتم الدعوة للاجتماع من قبل رئيس اللجنة، على أن تُرسل الدعوة قبل ما لا يقل عن خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الاجتماع. ولتجنّب تضارب المصالح، يجب على عضو اللجنة الامتناع عن المشاركة في المناقشات أو اتخاذ القرارات المتعلقة به بشكل مباشر.

تُعقد اجتماعات اللجنة في المركز الرئيسي لشهبا بنك ما لم يتفق جميع الأعضاء بصورة استثنائية على تحديد مكان بديل للاجتماع.

تُحضّر جداول الأعمال بالتشاور مع الرئيس وترسَل مسبقاً (قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع) إلى جميع أعضاء اللجنة، مرفقة بالملخصات المناسبة.
يتولى أمين سرّ اللجنة إعداد محضر الاجتماع، والذي يجب أن يتضمن تاريخ الاجتماع، رقمه التسلسلي، كافة المناقشات التي جرت، والقرارات التي تم اتخاذها. ويُعرض المحضر على جميع الأعضاء الحاضرين للاطلاع عليه، التحقق من مضمونه، ثم التوقيع عليه. تُحفظ محاضر الاجتماعات لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات مالية.

ب-النصاب

- يكتمل النصاب بحضور أكثرية أعضاء اللجنة، على أن يكون أحدهم رئيس اللجنة أو ممثله.
- يترأس رئيس اللجنة الاجتماعات.
- إذا لم يكتمل النصاب، يؤجّل الاجتماع إلى يوم العمل التالي.

ج – القرارات/عدد الأصوات

لكل عضو في اللجنة صوت واحد عند التصويت على المسائل المعروضة. ويُشترط للموافقة على أي قرار حصوله على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يُرجّح صوت رئيس اللجنة.
تُرفع جميع القرارات إلى مجلس الإدارة للمصادقة، وذلك من خلال استمارة مختصرة تُعد خصيصاً لهذا الغرض. وإذا كان القرار المعروض يُعدّ تعديلاً لقرار سابق، فيجب الإشارة إلى ذلك بوضوح ضمن الاستمارة، مع بيان مرجع القرار السابق المعدل.

المادة الخامسة-المهام والمسؤوليات

أ- الرواتب

- تتولى اللجنة مراجعة سياسة الرواتب وبرنامج التعويضات العام، والذي يشمل جميع أشكال التعويض، بما في ذلك الراتب الأساسي، والمكافآت المالية، والحوافز الأخرى، الخاصة بأعضاء الإدارة العليا العاملين ضمن اللجان التنفيذية في شهبا بنك (مثل اللجنة الإدارية). ويتم اعتماد هذه المراجعة والموافقة عليها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة بشكل سنوي.
- مراجعة راتب المدير العام ونائب المدير العام والحوافز العائدة لهما والموافقة عليها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة، وذلك بصورة سنوية وعلى ضوء أدائهما لبلوغ أهداف المصرف.
- مراجعة خطط إدارة الرواتب والمحفزات المتعلقة بالإدارة العليا لشهبا بنك والموافقة عليها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة، وذلك بصورة سنوية.
- ضمان وجود سياسات واضحة وعادلة للمكافآت والتعويضات والرواتب وأي منافع أخرى للعاملين في مديرية مراقبة الالتزام تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم ومسؤولياتهم.
- الإشراف على سياسة الموارد البشرية، والقيام سنوياً، أو عندما ترى ذلك مناسباً، بمراجعة سياسة الموارد البشرية والموافقة عليها وإصدار التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة. الاجتماع مع مدير الموارد البشرية مرة على الأقل خلال العام للتأكد من كفاية سياسات الموارد البشرية كافة.
- مراجعة اتفاقات التوقف عن العمل والتقاعد مع المدراء التنفيذيين استناداً إلى الممارسات المصرفية المحلية والموافقة عليها.
- إجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء اللجنة وإبلاغ المجلس بنتائج التقويم.
- ضمان وجود سياسات واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب وأي منافع أخرى لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين مع خبراتهم ومؤهلاتهم يصادق عليها من قبل مجلس الإدارة وتراجع سنوياً من قبل اللجنة، ولابد أن يكون هناك توازن عند وضع المكافآت والتعويضات والرواتب بحيث تكون محفزة لاستقطاب أشخاص مؤهلين وغير مبالغ فيها، ويجب أن يكون سلم هذه الرواتب والمكافآت ضمن النطاق الذي تحدده سياسة المصرف وغير مرتبط بالأداء في الأجل القصير بهدف تجنب تشجيع المخاطرة فوق الحدود المقبولة.

ب-التعيين

- التعيين: تتولى اللجنة وضع إجراء رسمي وشفاف لاختيار وتعيين الموظفين التنفيذيين الجدد في شهبا بنك، على أن يتم تقييم هذا الإجراء سنوياً لضمان فعاليته وتوافقه مع أفضل الممارسات.
- التعاقب: تلتزم اللجنة بمراجعة جداول التعاقب الموضوعة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في شهبا بنك بشكل منتظم، وذلك لضمان استمرارية القيادة والحفاظ على توازن مناسب في المهارات والخبرات ضمن الهيكلين الإداري والقيادي.
- الإجراءات: على اللجنة وضع إجراءات داخلية لتقييم أداء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس، والإدارة التنفيذية، والتوصية لمجلس الإدارة بإلغاء تعيين (عزل) أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فعاليته وتقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته.
- صلاحيات التعيين:

1- وضع معايير وشروط (الحد الادنى) للخبرات والمؤهلات والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة ولشغل منصب المدير العام، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال المجلس، ويصادق مجلس الإدارة على المعايير والشروط الموضوعية.

2- التوصية بالترشيح وإعادة الترشيح –لعضوية مجلس الإدارة ولجان المجلس ولشغل منصب المدير العام – وإلغاء العضوية، مع مراعاة القوانين والقرارات النافذة، آخذةً بعين الاعتبار عدد مرات الحضور ونوعية وفعالية مشاركة الأعضاء في اجتماعات المجلس وتأديتهم لواجباتهم ومسؤولياتهم. على اللجنة القيام بهذه المهمة قبل إرسال إشعار أو تقديم طلب للحصول على موافقة مصرف سوريا المركزي او مجلس النقد والتسليف (حسب الحالة).

3- وضع تعريف للاعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بما يتوافق والمعايير الموضوعة في هذا الدليل، والتأكد من تناسب تشكيلة المجلس مع حجم المصرف وتعقيد عملياته.

4- تبني معايير موضوعية (Key Performance indicators (KPIs لتقييم فعالية مجلس الإدارة ككل ومساهمة كل عضو من اعضاء المجلس وكل لجنة من لجانه وتقييم أداء المديرين التنفيذين، ويؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم أداء المجلس ككل والإدارة التنفيذية أداء المؤسسات الأخرى المشابهة كما يراعى الالتزام بالمتطلبات الرقابية، ويصادق مجلس الإدارة على معايير التقييم.

5- وضع شروط ومعايير تعيين المديرين التنفيذيين وتقييم أدائهم وخطة الإحلال.

6- التوصية لمجلس الإدارة بإلغاء تعيين (عزل) أي مدير تنفيذي إذا ثبت عدم فاعليته وتقصيره في أداء واجباته ومسؤولياته.

7- إجراء المراجعة السنوية للشروط المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لضمان الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

ج-مسائل التواصل

- تصميم وتطبيق إجراءات وآليات تهدف إلى دمج برامج التواصل ضمن الأنشطة القائمة.
- تطوير وإدارة موقع الكتروني أو إصدار نشرة خاصة، وكلاهما يُستخدم من قبل مجلس الإدارة لإطلاع الأعضاء على كافة نشاطات مجلس الإدارة، ويتضمن المعلومات المتعلقة بعمل المصرف ومواضيع تهمّ الأعضاء الحاليين واللاحقين.
- تطوير والحفاظ على بريد المصرف الالكتروني والحرص على أن تتم الإجابة عن كافة أسئلة الأعضاء ومخاوفهم خلال مدة معقولة.
- إعداد وصياغة الإعلانات والبيانات الصحفية، والمنشورات الإعلامية، والمقابلات الصحفية، والمداخلات في المؤتمرات الرئيسية.

د -مسائل أخرى

- التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على التدريب والتأهيل المستمر، من خلال برامج تصمم لهذا الغرض، لمواكبة التطورات الحديثة في صناعة الخدمات المالية.

المادة السادسة -صلاحية الميثاق

يتعين على اللجنة مراجعة وإعادة تقويم هذا الميثاق سنوياً أو من وقت إلى آخر، عندما ترى ذلك مناسباً، واقتراح التعديلات اللازمة على مجلس الإدارة للموافقة عليها.

يعدّ هذا الميثاق ساري المفعول من تاريخ الموافقة عليه وتصديقه من قبل مجلس الإدارة، ويبقى نافذ ما لم يطرأ عليه أي تعديل.

وتُبطل المصادقة على هذا الميثاق أي ميثاق سابق ويعدّ بديلاً عنه.

****

ميثاق لجنة المخاطر

المادة الأولى: أهداف اللجنة ونطاق عملها

تتمثل المهمة الأساسية للجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة في وضع سياسة المخاطر بما ينسجم مع قدرة المصرف ومدى قبوله لتحمل المخاطر بالاضافة إلى مراجعة أداء الإدارة العليا في إدارة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والتشغيل وعدم الالتزام والسمعة وغيرها، حيث تُعنى بدعم المجلس في أداء مسؤولياته المتعلقة بإدارة المخاطر، وذلك من خلال القيام بما يلي بشكل دوري:

- مراجعة أداء الإدارة التنفيذية في إدارة مخاطر المصرف.
- النظر في نزاهة وظيفة إدارة المخاطر في المصرف ومدى ملاءمتها وتقييمها.
- مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالمخاطر المختلفة التي يواجهها المصرف، قبل اعتمادها من مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها.
- النظر في مدى تناسب رأسمال المصرف وفعالية تخصيصه لأعمال المصرف.
- النظر في بعض حدود المخاطر وتقارير المخاطر الدورية ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.
- للجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة الحق بالاطلاع على التقارير الدورية من إدارة المصرف وتسلّمها. كما من حقها التقصي عن أي مسألة تقع ضمن نطاق مسؤولياتها أو إعطاء الموافقة على إجراء هذه التقصيات.

المادة الثانية – أعضاء اللجنة

أ – العضوية

يجب أن يراعى عند تسمية أعضاء لجنة المخاطر الشروط التالية كافة:

- أن تضم ثلاثة أعضاء على الأقل.
- ألا يزيد عدد الأعضاء التنفيذيين عن عضو واحد.
- أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين.
- أن يكون أعضاء اللجنة على دراية وخبرة في إدارة المخاطر المصرفية.

يحق لرئيس اللجنة، عند الحاجة، دعوة مدراء مسؤولين آخرين لحضور اجتماعات اللجنة والمشاركة في المناقشات المرتبطة بمجالات مسؤولياتهم.

ب – الولاية:

يتولى أعضاء لجنة المخاطر مهامهم لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، أو حتى انتهاء مدة عضويتهم في اللجنة، أو انتهاء ولاية مجلس الإدارة – أيّها أسبق.

المادة الثالثة: الاجتماعات

أ-وتيرة الاجتماعات

- تعقد اللجنة أربعة اجتماعات (مرة كل ثلاثة أشهر) على الأقل في السنة، وفي كل مرة ترى ذلك ضرورياً.
- تُعقد اجتماعات اللجنة في مقرّ شهبا بنك ما لم يتفق جميع الأعضاء بصورة استثنائية على تحديد مكان بديل للاجتماع.
- يرسل أمين سر اللجنة جدول الأعمال إلى جميع أعضاء اللجنة قبل 48 ساعة من موعد الاجتماع.
- يعدّ أمين سرّ اللجنة محضر اجتماع اللجنة، وعليه أن يضمّن المحضر تاريخ الاجتماع والرقم التسلسلي، وكافة المناقشات والقرارات المتخذة ومن ثم يتحقق جميع الحاضرين من مضمونه ويوقع رئيس الاجتماع عليه.

ب-النصاب

- يكتمل النصاب بحضور أكثرية أعضاء اللجنة، على أن يكون أحدهم رئيس اللجنة أو نائبه.
- يترأس رئيس اللجنة الاجتماعات.
- إذا لم يكتمل النصاب، يؤجّل الاجتماع إلى يوم عمل آخر.

المادة الرابعة – اتخاذ القرارات/عدد الأصوات

- تتُخذ القرارات بأكثرية الأصوات.
- تُرسل كافة القرارات بعد المصادقة عليها من مجلس الإدارة ضمن استمارة مختصرة موقعة من قبل رئيس اللجنة إلى الهيئات والمديريات والإدارات المعنية والى فروع المصرف. أما إذا كان القرار تعديلاً لقرار سابق، فيجب الإشارة إلى ذلك في الاستمارة، بالإضافة إلى مرجع القرار السابق قيد التعديل.
- يتعين على جميع أعضاء اللجنة التوقيع على محضر الاجتماع.

المادة الخامسة -المسؤوليات والمهام

1. مراجعة وتقييم الاستراتيجيات والسياسات والهياكل والنماذج والإجراءات المعتمدة لضمان فهم المخاطر الرئيسية التي يواجهها المصرف، والعمل على تحديدها وقياسها والإبلاغ عنها والحد من تأثيرها.
2. -مراجعة وتقييم خلفية مخاطر المصرف المؤلفة من:

- **المخاطر الائتمانية**: الإشراف على إدارة المخاطر الائتمانية في المصرف من خلال مراجعة سياسات وأطر إدارة مخاطر الائتمان ومدى توافقها مع المعايير الرقابية بما يشمل معايير منح التسهيلات الائتمانية ونسب التركز في المحفظة ومؤشرات جودة المحفظة، والاطلاع على نتائج احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وأسباب تغيرها والإشراف على خطط المعالجة الخاصة بالديون المتعثرة والاطلاع على كافة التقارير الصادرة عن إدارة مخاطر الائتمان.
- **مخاطر السوق (مخاطر أسعار القطع ومخاطر معدلات الفوائد)**: مراجعة كافة المسائل المتعلقة بنشاطات الأسواق المالية وتقلبات أسعار القطع من أجل تقييم أثرها على المصرف بالإضافة إلى أسقف مخاطر السوق، وإطار سياساتها وإدارتها، وتقييم تأثير التغيرات في معدلات الفوائد على أصول/خصوم المصرف ووضعه المالي في السوق.
- **مخاطر التمويل والسيولة**: تقييم سياسات سيولة المصرف وطرق إدارة السيولة ونسب التحمل وخطة الطوارئ لإدارة الحاجة المتزايدة إلى السيولة (فيما إذا شهد المصرف حاجة إلى التوسع من أجل تمويل تسهيلات جديدة أو زيادة كبيرة ومفاجئة في سحب الأموال).
- **مخاطر نسبة كفاية رأس المال**: النظر في نسبة كفاية رأسمال المصرف وتخصيصه الفعال لأعمال المصرف. وتقييم التزام المصرف بالقرارات والتعاميم الصادرة عن السلطات الرقابية بالإضافة لمدى التطابق مع توصيات بازل فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال.
- **المخاطر التشغيلية**: تقييم السياسات والإجراءات المعتمدة للحد من الخسائر المالية الناتجة عن العمليات الداخلية أو عن فشل أو قصور في الأفراد أو الأنظمة، أو بسبب الظروف الخارجية، إضافة إلى مخاطر السمعة والالتزام والمخاطر الاستراتيجية.

3. الاجتماع بشكل دوري، مع إدارة المخاطر لمناقشة وتقييم المخاطر التي يتعرض لها المصرف وكفاية طرق معالجتها وتقديم التوصيات بشأنها.

4. الإشراف على الفعالية والاستقلالية لوظائف إدارة المخاطر والموافقة على الميزانية المخصصة لإدارة المخاطر. كذلك مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر، ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
5. مراجعة المسائل المطروحة من قبل التدقيق الداخلي والتي تؤثر في سياق ادارة المخاطر أو إدارة مخاطر المصرف.
6. تقديم النُصح لمجلس الإدارة، عند اللازم، حول تأثير مخاطر أي قرار استراتيجي يمكن للمجلس دراسته بما في ذلك دراسة ما إذا كان أي قرار استراتيجي من ضمن سقف المخاطر "risk appetite" المعدّ للمصرف.
7. رفع التقارير الدورية عن نشاطات اللجنة والتغيرات والتطورات التي تطرأ على إدارة المخاطر إلى مجلس الإدارة وإصدار التوصيات عند الاقتضاء.
8. زيادة الوعي حول ثقافة قائمة على المخاطر وإجراء توازن بين تقليص المخاطر والمكافأة بناءً على المخاطر التي تمّت مواجهتها.
9. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر وضمان استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تحمل المصرف للمخاطر.
10. مراجعة وإبداء الرأي أمام مجلس الإدارة حول سقف المخاطر والحالات الاستثنائية التي تطرأ عليها.
11. مراقبة مدى التزام إدارة المخاطر بالمعايير الموضوعة من قبل لجنة بازل والمتعلقة بمخاطر الإئتمان ومخاطر السوق والسيولة والمخاطر التشغيلية وغيرها.
12. إجراء تقييم ذاتي سنوياً لأداء لجنة المخاطر.
13. مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي يتعرض لها المصرف وحجمها، وأنشطة إدارة المخاطر بالإضافة إلى التقارير الرقابية المطلوب إعدادها وإرسالها إلى لجنة المخاطر وفق قرار مصرف سوريا المركزي رقم 1653 لعام 2020.
14. التأكد ومتابعة قيام الإدارة العليا بالمعالجة الفورية لأي تجاوزات يتم التقرير عنها من قبل إدارة المخاطر.
15. إعداد خطط الطوارئ والتعافي من الكوارث وإدارة الأزمات التي قد يتعرض لها المصرف، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا لضمان جاهزية المصرف واستمرارية أعماله.
16. مراجعة هذا الميثاق وتقييمه بصورة منتظمة واقتراح التعديلات اللازمة إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه.

المادة السادسة – صلاحية الميثاق

يعتبر هذا الميثاق نافذاً وساري المفعول اعتباراً من تاريخ اعتماده والمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة، ويظل معمولاً به ما لم يتم تعديله أو استبداله لاحقاً. وتُلغى بموجبه كافة المواثيق السابقة ويُعد بديلاً عنها

****

ميثاق لجنة الحوكمة

المادة الأولى –هدف اللجنة ونطاق عملها

تتمثل مهمة لجنة الحوكمة في دعم مجلس الإدارة من خلال وضع إطار عمل شامل ودليل وإرشادات للحوكمة في المصرف، ومتابعة تنفيذها بفعالية. كما تقوم اللجنة بمراجعة هذه الإرشادات وتحديثها عند الحاجة، بما يضمن توافقها المستمر مع أحدث المعايير المحلية والدولية المعتمدة.

المادة الثانية – العضوية

يجب أن يراعى عند تسمية أعضاء لجنة الحوكمة الشروط التالية كافة:

- يُعين رئيس مجلس الإدارة رئيساً للجنة الحوكمة.
- تتكون لجنة الحوكمة من أعضاء غير تنفيذيين.
- يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة.
- يجب أن تضم اللجنة أحد أعضاء لجنة التدقيق المستقلين، وأن يترأسها رئيس مجلس الإدارة.
- يتولى الأعضاء مهامهم لفترة لا تتجاوز أربع سنوات، أو حتى انتهاء فترة عضويتهم في مجلس الإدارة، أو انتهاء ولاية المجلس نفسه – أيهما أقرب.

المادة الثالثة – الاجتماعات

أ-وتيرة الاجتماعات

- تعقد اللجنة اجتماعاً كل نصف سنة على الأقل، وفي كل مرة ترى ذلك ضرورياً.
- يعدّ أمين سر اللجان، وبالتعاون مع رئيسها، جدول أعمال لكل اجتماع، ويُرسله إلى كافة أعضاء اللجنة قبل تاريخ الاجتماع.

ب-النصاب

- يكتمل النصاب بحضور غالبية أعضاء اللجنة أو ممثليهم (كل عضو من أعضاء اللجنة يمكن أن يمثّل بعضو آخر فقط). وإذا لم يكتمل النصاب، يؤجّل الاجتماع إلى يوم عمل آخر.
- يترأس الاجتماعات رئيس لجنة الحوكمة، وفي غيابه يترأسها العضو الأكبر سناً.
- يعدّ أمين سر اللجنة محضر الاجتماع ويوزعه على أعضاء اللجنة للمصادقة عليه قبل رفعه إلى مجلس الإدارة.

ج – اتخاذ القرارات / عدد الأصوات

- تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حال تعادل الأصوات يُعتبر صوت الرئيس مرجّحاً.

المادة الرابعة – الصلاحيات والمسؤوليات

على لجنة الحوكمة القيام بالمهام التالية:

- الإشراف على إعداد وتنفيذ دليل الحوكمة في المصرف ومراجعته وتحديثه عند الضرورة وإخبار المجلس وفقاً لذلك.
- التنسيق المتواصل مع لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة لضمان الامتثال الكامل والدائم مع هذه الإرشادات والتأكد من الالتزام بالدليل.
- مراجعة وإعادة تقييم دوري وكلما دعت الحاجة، لكفاية إرشادات الحوكمة في المصرف واقتراح التعديلات على مجلس الإدارة للموافقة عليها.

- مراجعة وإعلام مجلس الإدارة، كلما دعت الحاجة، عن التطورات المتعلقة بأفضل الممارسات في مجال الحوكمة، فضلاً عن أي مسائل راهنة أو متوقعة ذات صفة تنظيمية في المصرف.
- تقديم المشورة للمجلس بشأن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بممارسات الحوكمة، إلى جانب اقتراح سياسات وإجراءات فعّالة تضمن إيصال سياسات الحوكمة في المصرف بفعالية إلى المساهمين ووسائل الإعلام والمحللين.
- ضمان فعالية التواصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حول مسائل الحوكمة في المصرف.
- تزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات بناء على النتائج التي تم التوصل إليها من خلال عمل اللجنة.
- التحقق كل سنة (أو كلما اقتضت الضرورة) من أن التشكيلة الحالية لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لا تزال تتوافق مع المعايير التي حددتها إرشادات الحوكمة النافذة (فيما يتعلق بالعدد المطلوب من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين)، باستخدام قائمة تدقيق خاصة لإعادة تحديد وضع جميع أعضاء المجلس الحالي.
- يحق للَّجنة الاستعانة بخدمات استشارية أو قانونية مستقلة وفقاً لما تراه مناسباً.

<u>المادة الخامسة – صلاحية ميثاق</u>

- يُعدّ هذا الميثاق صالح ونافذ من تاريخ الموافقة عليه وتصديقه من قبل مجلس الإدارة، ويبقى ساري المفعول ما لم يطرأ عليه أي تعديل.
- تُبطل المصادقة على هذا الميثاق أي ميثاق سابق ويعدّ بديلاً عنه.

****